

1502830-53.2021.8.26.0542
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/06/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VITOR MARTINS RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.
VÍTOR MARTINS RODRIGUES foi denunciado como incurso no art. 155, § 4.º, inc. IV, c.c. art. 14, inc. II, e no art. 157, caput, c.c. art. 14, inc. II, na forma do art. 69, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
2ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502830-53.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502830-53.2021.8.26.0542
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VITOR MARTINS RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.
VÍTOR MARTINS RODRIGUES foi denunciado como incurso no art. 155, § 4.º, inc. IV, c.c. art. 14, inc. II, e no art. 157, caput, c.c. art. 14, inc. II, na forma do art. 69, todos do Código Penal porque, supostamente, em 06 de dezembro de 2021, por

volta de 09h00, na Rua Doutor Carlos de Moraes Barros, 257, Vila Campesina, Osasco, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, tentou subtrair, para proveito próprio, motocicleta Honda CG 160 Titan, não se consumando, o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade, e, momentos depois, na Rua Ana Pereira Melo, 165, Vila Campesina, Osasco, mediante grave ameaça e violência física exercida contra Wagner e Vinícius, tentou subtrair, para proveito próprio, Kia Sportage, não se consumando, o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta que apurado que denunciado e outro, em motocicleta preta, aproximaram-se da empresa W Toledo Engenharia, na Rua Doutor Carlos de Moraes Barros, e tentaram subtrair moto Titan estacionada por um dos funcionários da empresa, mas, percebendo a ação delituosa, funcionários comunicaram os proprietários da empresa Wagner e Vinícius, e eles foram verificar o que acontecia, quando Vítor e outro se evadiram sem consumir o delito de furto.

Utilizando o veículo Kia Sportage, Wagner e Vinícius foram ao encalço do denunciado e do coautor, estando, Vítor, na garupa da motocicleta preta, e, tendo ele pulado e passado a fugir a pé, Vinícius desceu do Kia para persegui-lo, mas não conseguiu alcançá-lo.

Wagner também não conseguiu alcançar o piloto da motocicleta preta. Quando retornava com o Sportage à empresa, deparou-se com Vítor na Rua Ana Pereira Melo. O denunciado se aproximou e, fazendo menção de estar armado, bateu com a mão no capô do veículo, ordenando que Wagner descesse do automóvel, e deu um murro no rosto dele.

Quando o denunciado ingressava no carro para subtrai-lo, Wagner percebeu que ele não estava armado, reagiu e entrou em luta corporal com Vítor. Dentro deste contexto, Vinícius apareceu e, com ajuda de populares, foi possível conter o denunciado e acionar a Polícia, que compareceu e deteve Vítor, impedida, a consumação do crime de roubo.

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2021 (fl. 149).

O réu foi citado (fl. 176) e apresentou resposta (fls. 188/189).

Laudo de módulo às fls. 215/220.

Juntada de documentos às fls. 221/236.

Em audiência, ouviram-se a vítima do roubo tentado, duas testemunhas e o réu (fls. 237/242 e registros audiovisuais).

Laudo das condições de Wagner às fls. 244/245.

Memoriais às fls. 252/257 e 262/265 (com documentos nas posteriores).

O Ministério Público pugnou procedência.

A Defesa pleiteou improcedência quanto ao roubo tentado ou brandura.

É o relatório.

Decido.

O laudo de fls. 170/172 não pertine aos autos. Desentranhe-se.

Processo pronto para sentenciamento, e em ordem. Profiro sentença por vinculada.

Não configurada, hipótese de absolvição sumária.

Audiência mista em razão da pandemia de Covid-19, respeitados, todos os direitos do acusado.

Não há preliminares.

A ação procede

Materialidade e autoria ficaram demonstradas com os registros dos atos da prisão em flagrante (fls. 01/11), da ocorrência (fls. 32/38), da apreensão de miolo de ignição (fl. 41) e de ferramentas (fl. 42), das conclusões sobre o miolo (fls. 215/220), e das conclusões sobre o estado de Wagner (fls. 244/245), assim como com a prova oral.

Wagner afirmou (registro audiovisual) que um dos funcionários da empresa viu dois indivíduos tentando furtar moto de outro funcionário, que estava parada no estacionamento. Com a informação, o declarante e o irmão viram os furtadores saindo de moto e foram de carro atrás. O garupa da moto desembarcou e seguiu a pé, quando o irmão do declarante desembarcou do carro e o perseguiu. O declarante seguiu no veículo atrás da motocicleta, mas não alcançou o motociclista. Retornando de carro, o declarante deu com o garupa da moto, e ele bateu no capô do carro e mandou o declarante sair, fazendo menção de estar armado. Parou o carro, desceu, recebeu

soco no olho, e, notando, quando o assaltante ingressou no carro, que ele não estava armado, reagiu. Lutaram, recebeu mais socos no olho e mordida no dedo – fez exame. Populares e o recém-chegado irmão do declarante ajudaram o declarante. O agente tinha tatuagem no rosto, e possuía, na mochila, chave de fenda, alicates, peças de ferro maiores. Só ele foi preso. O miolo da motocicleta do funcionário estava danificado. Reconhecimento judicial positivo.

A vítima teve as palavras corroboradas.

Vinicius confirmou o dito pelo irmão, contando que o agente estava no volante e Wagner estava com o corpo meio para fora, encontravam-se em luta. Puxou o agente do interior do carro e o conteve. Wagner contou que tinha saído do carro porque o agente tinha se feito de armado. Só dito agente foi preso. Reconhecimento judicial negativo (registro audiovisual).

Anderson Rodrigues da Silva, Policial Militar, afirmou (registro audiovisual) que foi passada em rede-rádio da Polícia, via COPOM, ocorrência de roubo. Viram dois rapazes imobilizando o réu, e duas viaturas do 23 por lá. Acionaram o SAMU para o réu e o levaram ao PS e, depois, à presença da Autoridade Policial. Uma das vítimas estava ferida. Foi dito que o réu havia roubado motocicleta da empresa e sido perseguido e detido. Vítor nada falou, porque estava bastante ferido. O depoente não conhecia o acusado até então. Só o réu foi conduzido.

Tendo negado o roubo na fase extrajudicial, fls. 07/08, o réu disse ao Juízo (registro audiovisual) que realmente tentou furtar a moto com outra pessoa, e, sendo notados, saíram em fuga, sendo perseguidos pelo Sportage com duas pessoas. Pulou da garupa da moto, um dos ocupantes do Sportage desembarcou e o perseguiu, e, na sequência, veio o Sportage, o carro foi jogado contra o interrogando. Não reagiu, e sim se entregou, e foi espancado. Não tentou roubar o Sportage. Não quer mais essa vida, tem dois filhos pequenos. Inclusive, foi divulgado que tentou roubar comércio, o que não diz com a verdade.

Pese o empenho do réu, ficou demonstrado, com as palavras de Wagner e os ferimentos nele causados, destacando-se equimose em região orbitária direita, que Wagner foi abordado pelo denunciado fazendo menção de estar armado e batendo no ofendido para entregar o Kia Sportage, sendo que, antes, o réu havia, com outro, tentado furtar a motocicleta.

O réu agiu com violência contra Wagner, tornando-se incontornável o reconhecimento de roubo, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu: porque, vendo que, ao fim, o acusado não estava armado, Wagner reagiu.

Em resumo:

- demonstrou-se furto de motocicleta por dois agentes enlaçados em vontades e condutas, delito que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de denunciado e coautor: a verificação dos donos da empresa, avisados por funcionário(s);

- demonstrou-se roubo simples contra Wagner, que só não se consumou porque Wagner reagiu, e foi apoiado.

O fato de o réu sair ferido por reação de Wagner, auxiliado pelo irmão Vinicius, e por populares, não exclui o crime de roubo tentado, bem caracterizado.

Wagner e Vinicius foram uníssonos em contar a ação do réu contra Wagner também.

Os crimes se deram em concurso material, mediante ações destacadas.

Não consta excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

A ação procede.

À dosimetria.

Pelo furto tentado:

Fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (fls. 158/160 – autos 0001029-21.2017.8.26.0542) fica compensada com a atenuante da confissão, conforme hodierna Jurisprudência, pese o art. 67 do Código Penal.

Na terceira fase, sem causa de aumento. Porque o crime esteve a meio caminho de se consumir, laudando-se o módulo, reduz as penas de 1/2 (metade), para 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Pelo roubo tentado:

Por não só grave ameaça como considerável violência, com ferimentos à vítima na

região orbitária e no dedo, tendo ela sangrado no dedo, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuante, e a agravante da reincidência leva à exasperação das penas de 1/6 (um sexto), para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorante, e porque o crime esteve a meio caminho de se consumar, tendo a vítima chegado a sair de seu veículo, reduzo as penas de 1/2 (metade), para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Disposições gerais:

Na soma das penas, concurso material, e na reincidência, e considerando a violência extremada no roubo, o regime inicial das corporais é o fechado. Mesmo o semiaberto seria inócuo à conscientização.

Por reincidência e insuficiência de benesses na tentativa de ressocialização, incabíveis, substituição da reclusão e sursis.

Art. 387, § 2.º, do CPP: dado o total de reprimenda corporal, o tempo de prisão cautelar não é bastante a abrandamento do regime inicial reclusivo por progressão ou detração, incumbindo, os cálculos, ao Juízo das Execuções.

Cada dia-multa é no valor mínimo legal, não provada, maior fortuna do réu.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO VÍTOR MARTINS RODRIGUES como incurso, em concurso material, com soma de penas, nos moldes do art. 69 do Código Penal, no art. 155, § 4.º, inc. IV, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, de 5 (cinco) dias-multa, cada um no valor mínimo legal, bem como no art. 157, caput, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, de 6 (seis) dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

Deixo de fixar indenização nesta sede, eis que aqui não pleiteada e liquidada, com debate a contento. Poderá ser pedida em autos próprios.

Indefiro recurso em liberdade. Reincidente, o réu se pôs em furto qualificado, frustrado por ação de terceiros, e, na sequência, em roubo com grave ameaça e veemente violência, frustrado por reação da vítima e ajuda de terceiros, demonstrando que a pronta liberdade redundaria em novas práticas delitivas, em enorme prejuízo à comunidade, vilipendiada por crimes patrimoniais, bem como em fuga, e esquiva à aplicação da lei penal. Expeça-se o necessário.

Custas ex lege, observada, eventual gratuidade.

P.I.C..

Osasco, 30 de junho de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero
Juíza de Direito Auxiliar
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA